SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RtPaut no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 2146954 - SP (2024/0192377-3)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
REQUERENTE	:	CLEUBER GILSON BUENO
ADVOGADOS	:	CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
		FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
REQUERIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Por meio da Petição n. 992.064/2026, CLEUBER GILSON BUENO requer seja o feito retirado da sessão virtual e inserido em sessão de julgamento presencial, "tendo em vista que sua defensora pretende realizar sustentação oral" (fl. 924).

Ocorre que o requerimento não evidencia nenhuma excepcionalidade que justifique sua acolhida, tampouco demonstra de que forma a metodologia de julgamento adotada prejudicaria a defesa do requerente.

Ora, a alocação dos processos na pauta virtual é uma decisão de gerenciamento processual da Corte, nos termos do art. 96, I, da Constituição Federal, que determina a elaboração dos regimentos internos, dispondo sobre o funcionamento dos órgãos jurisdicionais. No exercício dessa competência, busca-se otimizar as sessões presenciais, desafogando-as.

O procedimento das sessões de julgamento eletrônico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça está regulamentado pela Resolução STJ/GP n. 3/2025.

Nos termos do art. 10, II, dessa norma, não serão julgados em ambiente virtual os processos cujo pedido de destaque tenha sido formulado por qualquer das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.

Conforme **o art. 184-A, § 3º, do RISTJ, em sessão virtual assíncrona, as partes e demais habilitados nos autos <u>podem encaminhar sustentações orais</u> e**

Documento eletrônico VDA60344622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/09/2026 às 14:30:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 25/09/2026 14:18:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2026. Código de Controle do Documento: 8314e2e9-0b00-4e0c-8502-540f38546318

memoriais por meio eletrônico após a publicação da pauta, dentro do prazo de 48 horas antes do julgamento.

Quer dizer, as normas regimentais **garantem o contraditório e a ampla defesa nas sessões não presenciais**, assegurando às partes a possibilidade de apresentar memoriais e sustentação oral para esclarecer as questões de fato e de direito do caso concreto. O zelo empregado na análise das sustentações orais em sessão virtual é o mesmo dispensado nas sessões presenciais.

Indefiro o pedido.

Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA60344622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/09/2026 às 14:30:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 25/09/2026 14:18:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2026. Código de Controle do Documento: 8314e2e9-0b00-4e0c-8502-540f38546318